人大法制委员会根据常委会组成人员的意见作进一步研究修改后，提请以后的常委会会议审议。

会议听取和审议了省财政厅副厅长彭玉林受省人民政府委托作的关于青海省2002年1—10月财政预算执行情况的报告，与会同志在审议中认为，省人民政府及财政部门充分发挥财政职能，继续深化财政改革，积极组织收入，狠抓支出管理，优化支出结构，做了大量工作，取得了一定成绩。希望抓紧今年最后一个月的时间，克服困难，努力工作，为全面完成今年的财政预算而努力。

青海省第九届人民代表大会常务委员会公　告

（第六十号）

《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法》已由青海省第九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议于2002年12月3日通过，现予公布，自2003年2月1日起施行。

青海省人民代表大会常务委员会

2002年12月3日

青海省实施《中华人民共和国母婴保健法》办法

（2002年12月3日青海省第九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过）

第一章　总　则

第一条　为了保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，根据《中华人民共和国母婴保健法》和有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条　在本省行政区域内从事母婴保健管理工作和相关技术服务等活动应当遵守本办法。

从事计划生育技术服务的机构开展与母婴保健有关的计划生育技术服务活动，依照《计划生育技术服务管理条例》的规定执行。

第三条 各级人民政府应当加强对母婴保健工作的领导，将母婴保健事业纳入本地区国民经济和社会发展计划，逐步增加对母婴保健事业的投入，建立健全母婴保健技术服务网络，采取具体措施，支持并帮助少数民族地区和贫困地区发展母婴保健事业。

第四条 县级以上人民政府应当根据本地区的实际情况和需要，设立母婴保健事业发展专项资金，主要用于母婴保健知识宣传教育、科学研究和先进、实用技术推广，扶持少数民族地区和贫困地区的母婴保健事业。

鼓励社会力量采取捐资、投资等方式发展母婴保健事业。

第五条 全社会都应当重视母婴保健宣传教育工作，普及母婴保健知识。

新闻媒体对母婴保健事业的公益性广告，应当无偿播放或者刊载。

第六条 从事母婴保健工作的人员，应当遵守职业道德，为当事人保守秘密。

第七条 对在母婴保健工作中做出显著成绩的单位或者个人，由县级以上人民政府或者卫生行政部门给予表彰或者奖励。

第二章 行政管理

第八条 县级以上人民政府卫生行政部门主管本行政区域内的母婴保健工作；民政、计划生育、劳动和社会保障等部门在各自的职责范围内，配合卫生行政部门做好母婴保健工作。

县级人民政府卫生行政部门应当扶助、支持乡镇医疗保健机构开展母婴保健工作。

第九条 机关、团体、企业事业单位及其他组织、村（牧）民委员会、居民委员会，应当协助卫生行政部门做好母婴保健工作。

第十条 实行母婴保健技术服务执业许可证制度。

从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断以及施行终止妊娠手术、结扎手术、助产技术服务的医疗保健机构和人员，必须按下列规定取得《母婴保健技术服务执业许可证》或者《母婴保健技术考核合格证书》后，方可从事相应的技术服务：

（一）施行终止妊娠手术、结扎手术和助产技术服务的，由县级人民政府卫生行政部门审批；

（二）开展婚前医学检查的，由州级人民政府卫生行政部门审批；

（三）开展涉外婚姻婚前医学检查和遗传病诊断、产前诊断的，由省人民政府卫生行政部门审批。

第十一条 经批准从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断以及施行终止妊娠手术、结扎手术、助产技术服务的医疗保健机构，由批准机关向社会公布。

第三章 婚前保健

第十二条 医疗保健机构应当开展婚前卫生指导、生殖健康咨询和婚前医学检

查。婚前医学检查应当按照国家规定的项目和标准进行。

第十三条 分地区逐步推行婚前医学检查制度。实行婚前医学检查的地区，准备结婚的男女双方应当到医疗保健机构进行婚前医学检查；在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或者医学鉴定证明；婚姻登记机关在办理结婚登记时应当查验以上证明。

分地区逐步推行婚前医学检查制度的具体办法由省人民政府制定。

第十四条 经婚前医学检查，有下列情形之一的，医师应当提出医学意见；准备结婚的男女双方应当暂缓结婚：

（一）患艾滋病、淋病、梅毒、麻风病以及省级以上人民政府卫生行政部门规定的其他传染病在传染期内的；

（二）精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病在发病期内的。

第十五条 经婚前医学检查，发现患有医学上认为不宜生育的严重遗传性疾病的，医疗保健机构应当提出不宜生育的医学意见。

第十六条 婚前医学检查可以收取必要的费用。

享受最低生活保障待遇的城镇居民和农村、牧区的贫困户，可以减免婚前医学检查费用。

第四章 孕产期保健

第十七条 医疗保健机构应当为孕产妇提供孕产期保健服务；应当把流动人口中的孕产妇纳入服务范围。

第十八条 孕妇有下列情形之一的，医师应当对其进行产前诊断：

（一）羊水过多或者过少的；

（二）胎儿发育异常或者可能有畸形的；

（三）孕早期接触过可能导致胎儿先天性缺陷的物质的；

（四）有遗传病家族史或者分娩过先天性严重缺陷婴儿的；

（五）初产妇年龄超过35周岁的；

（六）省人民政府卫生行政部门规定的其他情形。

第十九条 经产前诊断，发现有下列情形之一的，医师应当向夫妻双方说明情况，并提出终止妊娠的医学意见：

（一）胎儿患严重遗传性疾病的；

（二）胎儿有严重缺陷的；

（三）因患严重疾病，继续妊娠可能危及孕妇生命安全或者严重危害孕妇健康的。

第二十条 生育过严重缺陷患儿的妇女再次妊娠前，夫妻双方应当到县级以上医疗保健机构接受医学检查。

经医学检查认为不宜生育的，医疗保健机构应当向当事人说明情况，提出医学意见。

依法实行终止妊娠或者结扎手术的，接受免费服务。

第二十一条 严禁采用技术手段对胎儿进行非医学需要的性别鉴定。

第二十二条 逐步推行孕产妇住院分娩制度，降低孕产妇和新生儿发病率、死亡率。对享受最低生活保障待遇的城镇居民和农村、牧区的贫困户住院分娩的，可以减免费用。

不具备住院分娩条件地区的孕产妇，应当由经过培训合格的人员实行消毒接生。

高危孕产妇应当在医疗保健机构住院分娩。

第二十三条 用人单位应当遵守国家有关女职工劳动保护的规定，不得损害女职工在孕期、产期和哺乳期的合法权益。

第五章 婴幼儿保健

第二十四条 推行母婴保健保偿制度。开展母婴保健保偿的医疗保健机构应当与投保人签定保健保偿服务合同，明确双方的权利、义务和责任以及保健服务内容、保偿范围和赔偿金额。

第二十五条 医疗保健机构应当为新生儿办理儿童保健登记，建立儿童保健手册，并提供下列保健服务：

（一）母乳喂养宣传，母乳喂养、婴儿营养和早期智力开发指导的咨询；

（二）婴儿健康检查和生长发育监测，体弱婴儿保健；

（三）婴幼儿预防接种；

（四）新生儿疾病筛查、诊治；

（五）婴儿口腔、眼、耳及心理保健；

（六）防治常见病、多发病和传染病。

享受最低生活保障待遇的城镇居民和农村、牧区贫困户的新生儿进行疾病筛查，可以减免费用。

第二十六条 医疗保健机构应当按规定将新生儿出生、孕产妇死亡、新生儿死亡和新生儿出生缺陷的有关情况，向当地卫生行政部门或者有关部门报告。

新生儿出生时，接生人员应当记录新生儿出生情况。住院分娩的，医疗保健机构应当出具国家统一制发的新生儿《出生医学证明》；家庭接生的，由所在乡级医疗保健机构出具新生儿《出生医学证明》。

第二十七条 托幼机构应当依照国家的有关规定，取得卫生保健合格证，实行婴幼儿保健管理制度。

托幼机构的工作人员应当定期进行健康检查。健康检查不合格的人员，不得从事托幼工作。婴幼儿患有传染性疾病的，传染期内不得进入托幼场所。

第六章 医学技术鉴定

第二十八条 县级以上人民政府设立母婴保健医学技术鉴定委员会，负责本行

政区域内有异议的婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断的医学技术鉴定工作。

医学技术鉴定委员会组成人员由卫生行政部门提名，经同级人民政府聘任并报上一级人民政府卫生行政部门备案。

第二十九条 当事人对婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断的结果有异议的，可以在接到诊断结果之日起15日内向所在地母婴保健医学技术鉴定委员会提出书面鉴定申请。母婴保健医学技术鉴定委员会自接到鉴定申请之日起，应当在30日内作出医学技术鉴定结论，如有特殊情况，最长不得超过90日。

第三十条 当事人对医学技术鉴定结论有异议的，可以在接到鉴定结论通知书之日起15日内向上一级母婴保健医学技术鉴定委员会申请重新鉴定。

第三十一条 母婴保健医学技术鉴定委员会成员与申请鉴定的当事人有利害关系的应当回避。

第七章 法律责任

第三十二条 医疗保健机构或者人员未取得母婴保健技术许可，擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断、终止妊娠手术和医学技术鉴定或者出具有关医学证明的，由县级人民政府卫生行政部门给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得；违法所得五千元以上的，并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上二万元以下的罚款。

第三十三条 从事母婴保健技术服务的人员出具虚假医学证明文件的，依法给予行政处分；有下列情形之一的，由原发证机关吊销《母婴保健技术考核合格证书》或者《医师执业证书》；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）因延误诊治，造成严重后果的；

（二）给当事人身心健康造成严重后果的；

（三）造成其他严重后果的。

第三十四条 违反本办法规定进行胎儿性别鉴定的，由县级人民政府卫生行政部门责令停止违法行为，给予警告；对医疗保健机构直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得；违法所得一万元以上的，处违法所得二倍以上四倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处一万元以上二万元以下的罚款。违法进行胎儿性别鉴定两次以上或者以营利为目的进行胎儿性别鉴定的，由原发证机关吊销执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 卫生行政部门的工作人员在母婴保健工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 用人单位损害女职工在孕期、产期、哺乳期的合法权益的，由有关部门依照有关法律、法规处理。

437

第八章　附　　则

第三十七条　本办法第十六条、第二十条、第二十二条、第二十五条规定的收费标准和减免办法由省人民政府制定。

第三十八条　本办法应用中的具体问题由省人民政府卫生行政部门负责解释。

第三十九条　本办法自 2003 年 2 月 1 日起施行。

青海省人民政府关于提请审议《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法（草案）》的议案

省人大常委会：

为保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，省卫生厅起草了《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法（草案）》。该草案已经 2002 年 7 月 17 日第 28 次省政府常务会议审议通过，现提请审议。

附件：关于《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法（草案）》的说明

省　长　　赵乐际

二〇〇二年七月三十一日

关于《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法（草案）》的说明

——2002 年 9 月 14 日在青海省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上

省卫生厅厅长　陈资全

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府委托，现就《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法（草案）》（以下简称《办法（草案）》），作如下说明：